

0007682-28.2022.8.26.0004

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Fernando Salles Amaral

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Constatação de que o bem era objeto de roubo/furto Responsabilidade civil afastada Atuação da ré apenas como anunciante de produtos, sem participar diretamente das negociações Má prestação de serviço Inexistência Empresa que não opera como fiscalizadora da idoneidade dos anunciantes ou garantidora da procedência dos produtos Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Av. Santa Marina nº 950, São Paulo-SP - cep 05036-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007682-28.2022.8.26.0004 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007682-28.2022.8.26.0004

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Thiago Alexandre Cavalheiro da Silva

Requerido:

SONHO DE CONSUMO/ REPRESENTADA P/ Joice da Silva Vasconcelos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Salles Amaral

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Alega o autor, em síntese, que verificou anúncio em rede social, oportunidade na qual adquiriu 2 relógios. O primeiro foi adquirido em 15 de julho de 2020 e o segundo em 12 de setembro de 2021. Afirma que após a compra do primeiro produto solicitou a nota fiscal referente às compras realizadas, mas sua solicitação não foi atendida. Pleiteia sejam as rés obrigadas a fornecerem a nota fiscal, ou, na impossibilidade de fornecimento, requerem a devolução dos valor pago pelos produtos, bem como indenização por danos morais.

Realizada audiência de conciliação, a corré Sonho de Consumo não compareceu.

Em defesa, a corré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA alega ilegitimidade passiva.

Manifestou-se o autor em réplica.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Facebook merece acolhimento. Isto porque a atividade desenvolvida pelo réu está ligada à veiculação dos anúncios em ambiente virtual, sem praticar verdadeiramente atos de intermediação. Referida empresa disponibiliza serviço de publicidade, não mantendo qualquer relação com os produtos e serviços ali anunciados, limitando-se a anunciar a oferta, sem participar em qualquer momento de sua elaboração. Ademais, toda negociação é feita por meio de troca de mensagens diretamente entre vendedor e comprador, sem intermediação da rede social. Não integra, portanto, a cadeia de fornecedores, razão pela qual a responsabilidade não pode ser imputada a ela.

Ademais, não é o caso reconhecer a existência de marketplace, como aventado pelo autor em réplica, pois, como já dito, o Facebook é uma plataforma de publicidade, não realizando a negociação ou intermediação do negócio. Ademais, o pagamento sequer é direcionado à plataforma social, mas diretamente ao vendedor. Reforço, não integra a cadeia de fornecedores, de modo que a responsabilidade não pode ser imputada a ela.

A respeito do tema, oportuna a transcrição dos seguintes julgados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDÊNCIA Compra e venda de veículo Anúncio em site da internet Autor vítima de fraude Constatação de que o bem era objeto de roubo/furto Responsabilidade civil afastada Atuação da ré apenas como anunciante de produtos, sem participar diretamente das negociações Má prestação de serviço Inexistência Empresa que não opera como fiscalizadora da idoneidade dos anunciantes ou garantidora da procedência dos produtos Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002707-32.2017.8.26.0032; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018)

Ação de indenização por danos materiais c/c danos morais pelo procedimento comum Falsificação do produto Falha na prestação de serviço Empresa intermediadora Reponsabilidade objetiva Sentença julgando parcialmente procedente a ação para condenar as rés ao pagamento da quantia de R\$ 14.822,90 (quatorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos) à título de danos materiais, referente ao preço do produto adquirido Recurso interposto pelas rés para reformar o julgado a fim de dar improcedência ao pedido de ressarcimento de danos materiais Parcial cabimento Ilegitimidade passiva da empresa Mercado Livre Atuação restrita a disponibilizar espaço virtual para anúncios de produtos e serviços Responsabilidade objetiva da empresa Mercado Pago Programa "Compra Garantida" Fraude verificada Sentença reformada Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1013933-82.2017.8.26.0016; Relator (a): Vitor Frederico Kumpel; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL FACEBOOK VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO PRODUTO NÃO ENTREGUE A DESPEITO DO PAGAMENTO EFETUADO Ausência de responsabilidade do provedor de aplicação pelo fato de ter veiculado o anúncio Atividade que não integra a cadeia de fornecimento Responsabilidade do provedor de aplicação que se configura somente se descumprida ordem judicial de retirada do conteúdo apontado como infringente - Lei do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14, art. 19) Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei 9099/95 Recurso a que se nega provimento Gratuidade processual concedida ao recorrente, diante dos elementos coligidos aos autos - Recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a isenção que lhe fora concedida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1020777-87.2017.8.26.0003; Relator (a): Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro; Órgão Julgador: 3ª

Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 02/07/2018)

No mérito, regularmente citada e intimada, a requerida Sonho de Consumo não compareceu à audiência de conciliação, devendo ser considerados incontroversos os fatos alegados na inicial, decretando-se a revelia.

O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado tendo em vista que os fatos versam sobre conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro. Vale observar que o Colégio Recursal da Capital já consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral. Neste sentido foi emitido o Enunciado nº 25. "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte" (Enunciado 25 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital no Encontro de Juizes de Juizados Especiais e Colégios Recursais em reunião administrativa do Colégio Recursal Unificado e no I FOJESP, in DJE do TJSP de 2.10.2009, pág. 30).

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida Sonho de Consumo a emitir a respectiva nota fiscal de cada produto adquirido, no prazo de dez dias, sob pena de multa e perdas e danos arbitrados conjuntamente em R\$ 3.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça a partir de 15/07/2020. Ainda JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e o pedido de indenização por dano moral. Por consequência, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ressalto que a gratuidade já é garantida em primeiro grau pela Lei 9.099/95. Se a parte entender necessário, deverá ser requerida a gratuidade apenas em grau de recurso com comprovação de renda pessoal e familiar por meio de holerites e declaração de IR.

O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias e fluirá da intimação desta (art. 42, da Lei n. 9.099/95). Do Preparo e Custas do Recurso: No Juizado Especial Cível, conforme disposto nos incisos I e II do art. 4º na Lei 11.608/2003, e em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, e nos termos da Lei Estadual n. 11.608/03 e Enunciado n. 13 do "I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital" e "Encontro de Juizes de Juizados Especiais e Colégios Recursais", o valor das custas do preparo para eventual recurso (recolhido em guia própria - GARE 230), é de no mínimo 10 UFESPs, sendo: I - 1% do valor da causa, no mínimo de 05 UFESPs; II - 4% do valor da causa, no mínimo de 05 UFESPs ou, caso a sentença seja condenatória em pecúnia, o valor a ser recolhido deve corresponder a 4% do valor da condenação ao invés de 4% do valor da causa, observado o limite mínimo de 05 UFESPs, sem prejuízo do recolhimento do valor disposto no item I.

PRI

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA